

ORDENANZA N° 014/2021 J.M.

POR LA CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EJECUTAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS LEGALES QUE REGULAN EL CONTROL, LA FISCALIZACION Y EL COBRO DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO Y CONTROLADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE".-

Ciudad del Este, 26 de marzo de 2021.-

VISTO: El Mensaje N° 29/J.M., de fecha 17 de febrero 2021, por la que el intendente eleva el proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE APRUEBA EJECUTAR Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS LEGALES QUE REGULAN EL CONTROL, LA FISCALIZACIÓN Y EL COBRO DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO Y CONTROLADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, para estudio y consideración del organismo legislativo municipal, y;

CONSIDERANDO: Que, la ley 3966/10 "ORGANICA MUNICIPAL" en su artículo 36 inc. a) establece que la Junta Municipal es el Organismo encargado de Sancionar Ordenanzas.-

Que, la Ordenanza es la normativa jurídica de aplicación general dentro del municipio.-

Que, la Constitución Nacional en su Art. 166 establece que las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. En concordancia, el Art. 168 establece las atribuciones de las Municipalidades en su jurisdicción territorial, el numeral 2). La administración y la disposición de sus bienes; el numeral 6). El dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones; el numeral 8). La reglamentación y la fiscalización de tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos.-

Que, así mismo, el Art. 51 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal al hacer alusión a las atribuciones del Intendente Municipal, expresa en su inc. e) Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la municipalidad, de acuerdo con el presupuesto. Por los que debe ser considerado en este orden, las disposiciones contenidas en el Art. 123 de la Ley 620/76 "DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL" que establece: Por permiso de ocupación precaria de bienes del dominio público para la colocación de tarimas, andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de auto vehículos y otros similares, la Municipalidad cobrará un canon cuyo monto será establecido anualmente por ordenanza, atendiendo la ubicación, el espacio ocupado y su destino.-

Que, teniendo en cuenta estas previsiones legales, la Empresa A-TEC PARAGUAY de SAN MARINO INVERSIONES, ha sido adjudicada en la Licitación Pública Nacional N° 01/19 "PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE" por las Resoluciones N° 2010/JM y N° 745/2019 J.M. suscribiéndose el contrato pertinente para el efecto.-

Que, analizado el proyecto de Ordenanza remitido por el Ejecutivo Municipal, tiene por objeto reglamentar el parámetro legal y regular el régimen de estacionamiento tarifado y controlado, de esta manera ordenar, controlar, percibir por el estacionamiento en diferentes arterias de la Ciudad, aportando fluidez y ordenamiento al tránsito vehicular.-

Que, el distrito de Ciudad del Este ha progresado en todas sus formas, una de ellas es el tráfico vehicular, extendiéndose más allá del microcentro de la Ciudad, por lo que la presente Ordenanza debe necesariamente tener alcance a más zonas urbanas de Ciudad del Este.-

Que, es necesario derogar la Ordenanza N° 44/02 J.M. "POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A EJECUTAR EL CONTROL Y COBRO DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO EN EL MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE".-

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, de Hacienda y Presupuesto y de Transporte Público y Tránsito, en Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo del año 2021, Según Acta N° 346; por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- De la competencia.

Autorizar a la Intendencia Municipal a ejecutar el control, la fiscalización y el cobro de estacionamiento tarifado y controlado en el municipio de Ciudad del Este conforme a lo establecido en el contrato de concesión a la empresa adjudicada.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 014/2021 J.M.

Igualmente, autorizar a la Intendencia Municipal a establecer los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para el buen funcionamiento del control del estacionamiento tarifado.-

Artículo 2°.- Del ámbito de aplicación.

Las disposiciones del presente reglamento serán aplicables a todas las personas propietarias o no, de vehículos que hagan uso del estacionamiento tarifado y controlado dentro del municipio de Ciudad del Este.-

Artículo 3°.- De las zonas sujetas a estacionamiento tarifado y controlado.

El área de Estacionamiento Tarifado y Controlado estará dividida en zonas de tarifas opcionales (tarifas diarias y por hora para los trabajadores), en zonas de tarifas únicas por hora (donde no se permiten las tarifas diarias, a fin de que el estacionamiento sea más rotativo) y en zonas exclusivas para estacionamiento de motocicletas. Debiendo ser debidamente señalizadas las zonas, para conocimiento de los ciudadanos.-

Las calles comprendidas dentro de las zonas de tarifas opcionales son las siguientes:

- Camilo Recalde entre Regimiento Sauce y Emeterio Miranda.-
- San Blas entre Coronel Toledo y Emeterio Miranda.-
- San Blas frente al Shopping Jardín.-
- Monseñor Rodríguez entre Concejal Romero y Nanawa.-
- Pampliega entre Monseñor Rodríguez y Pa'i Pérez.-
- Adrián Jara entre Mcal. Estigarribia y Pioneros del Este.-
- Curupayty entre Adrián Jara y Monseñor Rodríguez.-
- Boquerón entre Monseñor Rodríguez y Adrián Jara.-
- Eusebio Ayala entre Alejo García y Rgto. Ita Ybate.-
- Pa'i Pérez entre Boquerón y Curupayty.-
- Boquerón entre Pa'i Pérez y Eusebio Ayala.-
- Regimiento Ita Ybate entre Eusebio Ayala y Adrián Jara.-
- Regimiento Piribebuy entre Eusebio Ayala y Pa'i Pérez.-
- Carlos Antonio López entre Eusebio Ayala y 11 de Setiembre.-
- Hussein Taijen entre Carlos A. López y Monseñor Cedzich.-
- Monseñor Cedzich entre Regimiento Piribebuy y Carlos A. López.-
- Coronel Rafael Franco entre Carlos A. López y Regimiento Piribebuy.-
- Boquerón entre Eusebio Ayala y Monseñor Cedzich.-
- Monseñor Cedzich entre Pampliega y Abay.-

Curupayty entre Monseñor Cedzich y Eusebio Ayala.-

Pampliega entre Eusebio Ayala y Monseñor Cedzich.-

Las calles comprendidas dentro de las zonas de tarifas únicas por hora son las siguientes:

- Adrián Jara entre Pioneros del Este y Regimiento Piribebuy.-
- Monseñor Rodríguez entre Nanawa y Carlos A. López.-
- Nanawa entre Adrián Jara y Monseñor Rodríguez.-
- Carlos A. López entre Monseñor Rodríguez y Eusebio Ayala.-
- Abay entre Adrián Jara y Monseñor Rodríguez.-
- Boquerón entre Adrián Jara y Pa'i Pérez.-
- Curupayty entre Eusebio Ayala y Adrián Jara.-
- Regimiento Piribebuy entre Pa'i Pérez y Adrián Jara.-
- Pa'i Pérez entre Regimiento Piribebuy y Boquerón.-
- Pampliega entre Pa'i Pérez y Eusebio Ayala.-
- Luis Ma. Argaña entre Adrián Jara y Eusebio Ayala.-
- Pa'i Pérez entre Curupayty y Pioneros del Este.-

Los espacios exclusivos para estacionamiento de motocicletas se encuentran comprendidos en ciertos sectores de las siguientes calles:



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 014/2021 J.M.

- Regimiento Piribebuy entre Pa'i Pérez y Adrián Jara.-
- Adrián Jara entre Carlos Antonio López y Regimiento Piribebuy.-
- Carlos A. López entre Adrián Jara y Monseñor Rodríguez.-
- Av. Adrián Jara entre Abay y Carlos A. López.-

Artículo 4°.- De la ampliación de zonas tarifadas y controladas.

El área de Estacionamiento Tarifado y Controlado estará sujeta a ampliación según necesidad y para un mejor ordenamiento dentro del ejido municipal. La ampliación de las zonas podrá ser solicitada por la Empresa Concesionaria o en su defecto podrá ser ampliada por la Municipalidad, bajo aprobación de la Junta Municipal, que deberá ser comunicado a la Empresa Concesionaria, para los trámites correspondientes y su ejecución.-

Artículo 5°.- De los órganos encargados del cumplimiento de la presente ordenanza y de la adopción de medidas.

La Intendencia Municipal, a través de la Dirección de Tránsito, la Dirección de Recaudaciones y su División de Regímenes Especiales, la Dirección de Área Urbana y/o la Empresa Concesionaria, darán cumplimiento al presente Ordenanza y adoptando las medidas de educación, comunicación, planificación, señalización, fiscalización, control, recaudación y orientación.-

Artículo 6°.- De la posibilidad de cambios.

En el caso de necesidad de implementar mejoras y/o modificaciones dentro de las zonas tarifadas, como ser: señalizaciones, carteles, modificación en el sentido de las calles u otros cambios o implementaciones, no previstos en la presente Ordenanza, los mismos deberán ser debidamente autorizados por la Junta Municipal.-

Artículo 7°.- De la modalidad y gestión de cobro.

La gestión de cobro del servicio será asumida por la empresa concesionaria, quien cobrará directamente a los usuarios por hora o por día. Para el efecto, la misma deberá expedir un comprobante válido por las cobranzas del servicio prestado, podrán ser facturas autoimpresas o convencionales, permitidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.-

Artículo 8°.- Del canon por estacionamiento.

El canon a ser cobrado por estacionamiento dentro del ejido del Municipio de Ciudad del Este variará de acuerdo a las zonas y a los tipos de vehículos que utilizaran el estacionamiento tarifado o controlado, siendo establecidos por hora y día; por lo que se establecen como sigue:

Estacionamiento por hora		Estacionamiento por día	
Tipo de Vehículo	Canon	Tipo de Vehículo	Canon
Automóviles y Motocargas	4.000/Hora	Automóviles y Motocargas	16.000/Día
Motos	2.000/Hora	Motos	8.000/Día
Ómnibus	16.000/Hora	Ómnibus	64.000/Día

En caso de necesidad de realizar variaciones en el monto del cobro por estacionamiento tarifado o controlado, a fin de mejorar el servicio y/o beneficios para los usuarios de la zona tarifada, la Empresa concesionaria podrá solicitar a la Institución Municipal, nota mediante, a los efectos de iniciar los trámites correspondientes para la modificación por parte de la Junta Municipal.-

Cualquier actualización de los montos a ser cobrados, deberá ser debidamente sancionada por Ordenanza, por el Organismo Legislativo Municipal.-

Artículo 9°.- De los días y horas para el sistema de estacionamiento tarifado y controlado.

El horario establecido para el sistema de estacionamiento tarifado y controlado queda como sigue:

- Lunes a viernes de: 07:00 horas a 15:00 horas.-
- Sábados de: 07:00 horas a 12:00 horas.-

El sistema de estacionamiento tarifado y controlado fuera de los horarios establecidos, excepcionalmente, en días inhábiles o feriados podrá llevarse a cabo siempre que sea solicitado

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 014/2021 J.M.

expresamente por la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando así lo estime necesario. En este sentido, la Institución Municipal deberá comunicar a la empresa concesionaria con una anticipación de hasta 24 horas mediante Órdenes de Servicio.-

Artículo 10°.- De la rendición.

La empresa concesionaria de estacionamiento tarifado y controlado, rendirá cuenta de lo recaudado en dicho concepto, hasta 24 horas (en días y horas hábiles) después del cierre de caja, debiendo realizar la pre liquidación ante la División de Regímenes Especiales dependiente de la Dirección de Recaudaciones y su posterior ingreso a la caja Municipal, cuyo porcentaje será conforme a lo estipulado en el contrato de concesión suscripto entre la empresa concesionaria y la Municipalidad de Ciudad del Este, una vez discriminado el impuesto. Para el efecto la empresa concesionaria presentará el informe de la recaudación a rendir.-

Artículo 11°.- De la distribución de la recaudación.

Del porcentaje correspondiente a la Municipalidad de Ciudad del Este; de lo recaudado en concepto de estacionamiento tarifado y controlado; el 15% (Quince por ciento) será destinado a cinco entidades de beneficencia: APAMAP, Asociación Luz de Esperanza, Diócesis del Alto Paraná, Instituto Antonio Próvolo y Asociación Hogar Revivir, cuyo porcentaje será dividido entre las cinco entidades de manera proporcional, para lo cual deberán realizarse los cálculos correspondientes ante la División de Regímenes Especiales dependiente de la Dirección de Recaudaciones y derivados a la Dirección de Administración y Finanzas para la ejecución del mismo.-

Artículo 12°.- De las autorizaciones para estacionamiento reservado en zonas tarifadas.

En caso de que se solicitare espacio para estacionamiento reservado en zonas tarifadas, la Institución Municipal a través de su Dirección de Recaudaciones solicitará a la empresa concesionaria la autorización correspondiente, para la concesión de dichos espacios. La empresa concesionaria juntamente con la Dirección de Área Urbana, procederán a la verificación y estudio de la zona solicitada y posteriormente, esta primera, deberá comunicar a esta Dirección si autoriza o deniega lo peticionado.-

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13°.- Intervención de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito.

La Intendencia Municipal por intermedio de la Dirección de Tránsito, pondrá a disposición de la Empresa Concesionaria los agentes de la Policía Municipal de Tránsito necesarios para un mejor control, quienes deberán actuar conforme a las Ordenanzas vigentes, la ley 3966/2010 y demás leyes complementarias.-

Artículo 14°.- De la falta de pago del canon.

La falta de pago del canon por estacionamiento tarifado o controlado a la Empresa Concesionaria, será pasible de una multa pecuniaria equivalente a 2 (Dos) jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas, cuya boleta de contravención será elaborada por los Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este (PMT), quienes desempeñan funciones bajo la Dirección de Tránsito; a ser abonada ante la División de Regímenes Especiales dependiente de la Dirección de Recaudaciones, además de la tarifa adeudada a la Empresa Concesionaria que será satisfecha con los cobradores de la misma, apostados en las zonas tarifadas o en su defecto ante la oficina central de la Empresa Concesionaria.-

Artículo 15°.- Del control y sanción por estacionamiento indebido.

El control y sanción por estacionamiento indebido, se llevará a cabo dentro de las zonas de estacionamiento controlado o tarifado, conforme a las normas municipales vigentes. Para el efecto se procederá a la inmovilización y la remoción de vehículos que se encuentran en infracción, previa comunicación a la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad del Este.-

Artículo 16°.- Del juzgamiento de las contravenciones.

En virtud a la ley 3966/2010, el juzgamiento de las contravenciones de las disposiciones y mandamientos de esta Ordenanza, estará a cargo del Juzgado de Faltas Municipales de Tránsito.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 014/2021 J.M.

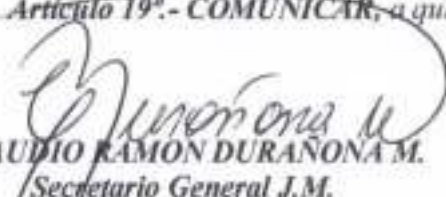
Artículo 17°.- De las prohibiciones y de las sanciones.

La presente ordenanza estará sujeta a las prohibiciones establecidas en la Ordenanza N° 02/96 JM "POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO QUE RIGE PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE", en cuanto a estacionamiento se refiere y aplicadas las sanciones en ella contenidas, que conforme a la escala se clasifican en leves, graves y gravísimas. También, a las modificaciones que tuviera la misma.-

Artículo 18°.- De las derogaciones.

Derogase la Ordenanza N° 44/02 J.M. "POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A EJECUTAR EL CONTROL Y COBRO DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO EN EL MICROCENTRO DE CIUDAD DEL ESTE", la Ordenanza N° 008/2013 J.M. "POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y AMPLIA EL ARTÍCULO 2° DE LA ORDENANZA N° 44/02 J.M.", la Resolución N° 4817/IM "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ORDENANZA N° 008/2013 J.M.", la Resolución N° 371/IM "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ORDENANZA N° 44/02 J.M. Y SU AMPLIATORIA LA RESOLUCIÓN N° 1407/IM", y, todas las ordenanzas y resoluciones contrarias a la presente Ordenanza.-

Artículo 19°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.

Vanessa F
06/04/21
12:40